



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los QUINCE días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Jueces de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ABREGO, PABLO EMILIO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 690/2022/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSE BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 14/11/2023, contra la sentencia del 07/11/2023.

El recurso se concede el 05/12/2023, se expresan agravios el 22/12/2023, los contesta el accionante en fecha 29/12/2023 y quedan los presentes en estado de resolver el 09/02/2024.

II- a) Que, la parte demandada cuestiona la declaración de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas.

Discute la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Argumenta en torno

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598

a la validez de la movilidad dispuesta de conformidad con la ley de emergencia.

Finalmente, sostiene que la imposición de costas a su cargo es incorrecta, atento a que no se han admitido la totalidad de las pretensiones del accionante. Solicita que se distribuyan en el orden causado según lo previsto en los arts. 68 y 71 del CPCCN y el art. 36 de la ley 27.423.

Mantiene la reserva del caso federal.

b) La parte actora contesta agravios y, por los fundamentos vertidos, solicita que se rechace la apelación, con costas.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Juez de grado, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordena a la ANSES el recálculo del haber inicial conforme las pautas de las leyes 26.417, 27.426 y 27.609, atento la fecha de adquisición del beneficio.

Sienta las pautas de movilidad y declara la inconstitucionalidad de los decretos 163/20 495/20, 692/20 y 899/20 -para el caso en que los incrementos allí dispuestos resulten inferiores a los que hubiese correspondido por aplicación de las pautas de la ley 27.426-.

Declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc. "c" y cctes. de la ley 20.628 y su

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

modificación dispuesta por ley 27.346, como así también de las Resoluciones reglamentarias dictadas por AFIP al respecto.

Dispone que las sumas adeudadas devenguen intereses conforme la tasa pasiva, declara la inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 157/2018, impone las costas a la ANSES de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423 y difiere la regulación de honorarios.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, como previo a abordar los agravios de la parte demandada, corresponde declarar de tratamiento inoficioso el planteo por la inconstitucionalidad del Dec. 542/2020. Ello atento que el Sr. Juez a-quo no se ha expedido en ese sentido al dictar sentencia.

b) Que, en relación a los cuestionamientos esgrimidos por ANSES en torno a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020, este Tribunal, por mayoría de votos se expidió al respecto

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598

en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), en los que sostuvo la inconstitucionalidad del decreto cuestionado, razón por la cual, corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en cij.gov.ar.

En dicha oportunidad, se declaró la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad fijadas en los decretos 163/2020 y 495/2020, en la medida en que los incrementos allí establecidos resulten inferiores a los que hubiese correspondido al aplicar las pautas de movilidad de la ley 27.426.

Por ello se rechaza el presente agravio.

c) Que, en relación a la declaración de inconstitucionalidad del régimen de impuesto a las ganancias sobre el haber previsional, considero oportuno señalar que he sostenido que la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente "GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y los demás fallos citados no correspondía ser extendida, en virtud de que la etapa procesal en que se encuentra la causa y la ausencia de liquidación impide saber si oportunamente corresponderá o no retener ganancias.

Sin embargo, entiendo que la consolidación de la doctrina referida autoriza a revisar tal postura.

Que, al analizar tal cuestión debe señalarse que, conforme lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/reajustes varios" (sentencia del 10/09/2020), no es impedimento para su abordaje la falta de integración del litigio con la AFIP-DGI.

Dicho ello, cabe recordar que el Máximo Tribunal dictó sentencia en fecha 26/03/2019 en el precedente "GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y, posteriormente, el 07/05/19 en autos FPA 2138/2017/CS1-CA1 "GODOY, RAMÓN ESTEBAN C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y, el 28/05/19, en FPA 1953/2016/CA1-CS1 y otros "KLOSTER. MARÍA GUADALUPE C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 "ROSSI, MARÍA LUISA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO", FPA 5200/2017/CS1-CA1 y otros FPA 5200/2017/2/RH1 "ORTIZ DE PIEROLA, EMILIA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y "RAMOS ESTELA ELVIRA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 12174/2015/CA1); en los que declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y confirmó la sentencia que ordenó la devolución de los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias.

Atento la consolidada doctrina referida, corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia apelada para el caso de que, al practicarse la planilla de liquidación, se determine que el actor será sujeto pasible de retención del impuesto a las ganancias.

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598

d) Que, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423; lo que así fue dispuesto en la sentencia de primera instancia.

La norma aplicable establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, atento la condición de vencida en primera instancia de ANSES, la imposición de costas realizada por el magistrado de grado resulta adecuada.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia imponer las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VII- Que, se regulan los honorarios del Dr. Gabriel Stoppello, en un 33% de lo que oportunamente se le regule en la instancia a quo y firme que sea, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO: I-...II-... III-...

IV-... V- a)... b)... c) Que, adhiero al voto del Dr. Mateo José Busaniche, y conforme el criterio reiteradamente sostenido por la suscripta respecto a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, comparto la solución propiciada en este punto.

e)...

VI-... VII-...

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, adhiero al voto del Dr. Mateo José Busaniche, con excepción de lo referido a la declaración de inconstitucionalidad, de los decretos 163/2020 y 495/2020; respecto este punto y conforme los fundamentos de mi voto en la causa "CABRERA, ROQUE AGAPITO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", (Expte. N° FPA 12100/2016/CA1), entiendo que debe admitirse el planteo y revocar la resolución de primera instancia al respecto.

En tal oportunidad dispuse que en esta etapa se carecen de elementos suficientes que permitan establecer en forma patente la merma que produciría en los haberes



del actor la aplicación de las pautas impugnadas, por lo que corresponde diferir para el período de la liquidación el análisis de la movilidad.

II- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, atento el modo en que se resuelve, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

III- Que, se regulan los honorarios del Dr. Gabriel Stoppello, en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR.

JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Que, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia apelada.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas en esta instancia a la ANSES; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

La Sra. Vocal de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, adhiere al voto precedente.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 /2020 y 495/2020.

Se confirma la sentencia apelada en todo lo demás.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, se aplica el art. 36 de la ley 27.423 y se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado.

Se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598

No siendo para más, se dio por finalizado el acto,
labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces
de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ
DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SENTENCIA

Paraná, 15 de mayo del 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y confirmar la sentencia apelada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente a la demandada, por resultar vencida y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423 y art. 68 del CPCCN.

Regular los honorarios del Dr. Gabriel Stoppello, en un 33% de lo que oportunamente se le determine en primera instancia, conforme lo previsto en el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los letrados de la demandada atento lo dispuesto en el art. 2 de la misma ley.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ
DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#36226026#411775748#20240515092821598